

1502463-49.2020.8.26.0482
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade
Comarca: Presidente Prudente
Foro: Foro de Presidente Prudente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Thiago da Silva Vieira e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

THIAGO BENTO e THIAGO DA SILVA VIEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:
a) entre os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Presidente Prudente
Foro de Presidente Prudente
3ª Vara Criminal
Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502463-49.2020.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502463-49.2020.8.26.0482
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Thiago da Silva Vieira e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

THIAGO BENTO e THIAGO DA SILVA VIEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados

pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

a) entre os dias 15 e 21 de março de 2018, em local e horário incertos, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, Thiago Bento adquiriu ou recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de furto, consistente em um aparelho de telefonia móvel celular da marca SAMSUNG, modelo Galaxy J7, IMEI 353881072659754, de propriedade de Thais Retali de Melo Vinha; e

b) entre 27 e 29 de março de 2018, em local e horário ignorados, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, Thiago da Silva Vieira adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de furto, consistente em um aparelho de telefonia móvel celular da marca SAMSUNG, modelo Galaxy J7, IMEI 353881072659754, de propriedade de Thais Retali de Melo Vinha.

Segundo narra o Promotor de Justiça, no dia 15 de março de 2018, por volta de 14h, nas dependências do departamento jurídico da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, situado na Avenida Coronel José Soares Marcondes, nº 1.200, Centro, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, pessoa não identificada subtraiu o aparelho de telefonia móvel celular da marca SAMSUNG, modelo Galaxy J7, IMEI 353881072659754, de propriedade de Thais Retali de Melo Vinha.

Posteriormente, em circunstâncias desconhecidas, o furtador vendeu ou entregou o aludido telefone celular para o denunciado Thiago Bento, que nele inseriu dois chips cadastrados em seu nome, entre os dias 21 e 27 de março de 2018, conforme ofício da empresa de telefonia VIVO S/A.

Na sequência, o denunciado Thiago da Silva Vieira adquiriu, também em circunstâncias desconhecidas, na denominada Feira do Rolo, pelo ínfimo preço de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o referido aparelho celular, com pleno conhecimento de que se tratava de coisa proveniente de ato criminoso, uma vez que veio desacompanhada de caixa de embalagem, fones de ouvido, carregador e nota fiscal de procedência lícita, ou outro documento equivalente.

O Ministério Público ressaltou que o denunciado Thiago da Silva Vieira costumava negociar a compra e venda de aparelhos celulares por meio da rede social Facebook, em grupo denominado Feira do Rolo, bem como, em sua barbearia, onde negociava com clientes, com quem sequer mantinha intimidade ou laços de amizade, e não se preocupava em saber sobre a origem lícita dos bens que lhe ofereciam à venda.

A autoria do crime de receptação somente foi esclarecida, porque o acusado teve sua linha telefônica móvel habilitada no aparelho subtraído (fl. 18) e, em interrogatório policial, admitiu a prática da conduta (fl. 248).

A denúncia (fls. 277/281) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/273), e foi recebida no dia 24 de janeiro de 2022 (fls. 282/283). Na mesma oportunidade, nos termos do parecer do Ministério Público (fls. 277/281), denegaram-se a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal aos acusados.

Arquivou-se o inquérito policial em relação à averiguada Sandra Regina Lopes de Almeida (fls. 282/283).

Citado por edital (fls. 293), o réu Thiago Bento não se apresentou em Juízo, nem constituiu Defensor. Por essa razão, declarou-se a sua revelia, bem como, a suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 317).

Citado pessoalmente (fls. 297), o réu Thiago da Silva Vieira, assistido por Defensora nomeada (fls. 301/303), respondeu à acusação (fls. 308/311).

Inexistindo questão preliminar a analisar e ausente causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia em relação ao réu Thiago da Silva Vieira foi confirmado (fls. 323).

Durante a instrução processual (fls. 365/366), foram ouvidas a vítima e uma testemunha, seguindo-se o interrogatório do acusado Thiago da Silva Vieira. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual.

Nos debates orais (fls. 365/366), o Ministério Público pleiteou a absolvição, alegando insuficiência probatória para embasar uma decisão condenatória.

A Defensora, por sua vez (fls. 365/366), requereu a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente,

postulou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) e a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se o julgamento de mérito.

A materialidade delitativa ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelos documentos enviado pela empresa de telefonia (fls. 16/19), e pela prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também esclareceu a autoria.

A vítima Thais Retali de Melo Vinha (fls. 365/366) relatou que, à época do fato, trabalhava no Setor Jurídico da Prefeitura desta cidade. No dia do fato, uma mulher adentrou a sala em que a depoente trabalhava, pedindo informações, e saiu logo em seguida. A vítima precisou sair de sua sala e, ao retornar, notou que seu celular havia sido furtado. Em contato com a equipe de monitoramento, pelas imagens, conseguiu visualizar a referida mulher saindo com seu aparelho celular nas mãos. Por fim, afirmou que seu telefone, avaliado em mais de R\$ 1.000,00 (mil reais), não foi recuperado.

A testemunha Luiz Henrique Mazetti (fls. 365/366), policial civil, relatou que, constantemente, realiza diligências com o fim de apurar furtos de aparelho celulares. Afirmou que, no caso em tela, após ofícios das empresas de telefonia, constatou-se que, além da vítima, outras três pessoas haviam inserido chips no referido aparelho. Ressaltou que fora uma sequência de vendas após a subtração do bem.

O acusado, em seu interrogatório (fls. 365/366), negou ciência de que o telefone móvel era furtado. À época do fato, adquiriu dois aparelhos celulares, sendo um na Feira do Rolo, na internet, e outro de um cliente de sua barbearia, de prenome Jhonatan. Anteriormente àquelas transações, possuía um aparelho celular Motorola G5, avaliado em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o qual trocou pelo Samsung J7 Prime, com Jhonatan, sem pagar dinheiro algum. Posteriormente, Jhonatan desistiu da negociação e pediu para desfazer a troca. Afirmou que constantemente negocia a troca de aparelho celulares.

O referido aparelho celular, subtraído da vítima, era produto de crime.

Ressalte-se que a posse de coisa ilícita faz recair sobre o possuidor o ônus de demonstrar sua boa-fé. Neste sentido:

(...) Furto - Apreensão da res em poder do acusado - Inversão do ônus probatório - Entendimento - A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. (TJSP; 8ª Câmara de Direito Criminal; Apelação nº 0000799-81.2012.8.26.0306; Relator: Desembargador Grassi Neto; j. 11.08.2016).

(...) O art. 156 do CPP não tem comando normativo capaz de amparar as razões aduzidas no recurso especial e desconstituir o fundamento do acórdão recorrido de que a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. (...) (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 197224; Relatora: Ministra Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE; j. 06.11.2012).

O réu, entretanto, não se desincumbiu desse ônus.

Não bastasse a total falta de respaldo a suas alegações, vê-se, pelas circunstâncias da compra/permuta e pela habitualidade da conduta, que o denunciado tinha pleno conhecimento da origem ilícita do celular que adquiriu.

O denunciado admitiu que comumente realiza trocas de aparelhos celulares pela internet, mas, mesmo assim, nunca se preocupou em verificar a regularidade de tais objetos.

Ressalte-se que, pela internet, é possível identificar se um aparelho celular está regular, através do site

<https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/celular-legal/consulte-sua-situacao>, site confiável e de fácil acesso a qualquer indivíduo.

Não se pode ignorar ainda que o réu trocou seu aparelho celular, avaliado em R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por outro estimado em R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), sem entregar dinheiro algum na transação.

Por certo, não poderia ele acreditar na licitude da origem do produto e na boa-fé do outro negociador, visto que o aparelho que este possuía em mãos para a troca era equivalente a mais de duas vezes o valor daquele que o acusado possuía.

Ademais, o aparelho foi adquirido sem nota fiscal e caixa.

Diante dessas evidências, conclui-se que o denunciado tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular ao adquiri-lo.

Ao adquirir objeto que sabia ser produto de crime, o réu realizou a conduta abstratamente prevista no caput do artigo 180 do Código Penal.

A demonstração de que o denunciado agiu dolosamente, consciente da origem espúria do objeto, inviabiliza a desclassificação da infração penal para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP).

Demonstradas a materialidade e a autoria, ausentes excludentes da ilicitude e da culpabilidade, de rigor a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

Passa-se à dosagem das penas.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, conforme condenação no processo nº 0022315-12.2015.8.26.0482 (fls. 208/209).

Ainda que o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida seja posterior ao crime analisado neste feito, o delito foi anterior, amoldando-se ao conceito de maus antecedentes, conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

(...) Esta Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que as condenações relativas a fatos anteriores ao crime em julgamento poderão ser utilizadas para majorar a pena-base, bastando que na data da prolação da sentença já tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação (...). (STJ; AgRg no AREsp 243109/SP; Quinta Turma; Relatora: Ministra Laurita Vaz; j. 05.06.2014).

(...) No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (...). (STJ; Sexta Turma; AgRg no HC 675.858/SP; Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior; j. 03/08/2021; DJe 09/08/2021).

A culpabilidade do réu (entendida como índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Não há, nos autos, informações relevantes sobre sua personalidade e conduta social. Desse modo, aplico a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, isto é, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por falta de informações confiáveis sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário do dia-multa deve ser o mínimo legal.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, assim como causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Não se aplica, ao caso, a figura privilegiada prevista no art. 180, § 5º, segunda parte, do Código Penal, porquanto o objeto não pode ser considerado de pequeno valor.

Em que pesem os maus antecedentes, com base no quantum da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento da sanção corporal deve ser o aberto (art. 33, § 2º, CP).

Ante o disposto no artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária à vítima, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para

condenar THIAGO DA SILVA VIEIRA nascido aos 12/12/1987, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Maria Miriam dos Santos Silva e Oracir Vieira, inscrito no RG nº 45.046.281 e CPF nº 389.456.278-12, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária à vítima, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Ausentes os requisitos para a decretação de prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Considerando o auto de avaliação (fls. 296), fixo o valor indenizatório mínimo em R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) (art. 387, IV, CPP).

Cientifique-se a vítima, (art. 399, NSCGJ).

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensora dativa indicada pelo convênio Defensoria/Unoeste (fls. 301/303).

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Com relação ao acusado Thiago Bento, prossiga-se na forma determinada às fls. 317. P. I. C.

Presidente Prudente, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA